

Právo a právní věda

Právo a právní věda:

- je **soubor pravidel**, podle kterých se odedávna **organizuje a řídí lidské soužití**
- tato pravidla jsou stanovena a zabezpečována státem
- historický vývoj práva probíhal od **nepsaných obyčejů k soudobé písemné formě právních předpisů** – v souvislosti **se vznikem států**
- existence práva je spojena s možností **státního donucení**, tj. *existencí síly, která zaručí že chování obsažené v právní normě bude uvedeno v život*
- právo je jeden ze **společenských normativních systémů**
- rozlišujeme právo **objektivní a subjektivní**

Objektivní právo

- **zákony a jiné právní předpisy**, kterými stát určuje, jak se obyvatelé **mají chovat ve svých vzájemných vztazích**
- upravuje všeobecně **chování lidí ve společnosti**

Dělení objektivního práva:

Pozitivní objektivní právo: stanovují ho zákonodárci

Přirozené objektivní právo: hlavními původci práv je Bůh nebo příroda,

stát je jen může uznávat, v dnešní době chápáno jako teorie o lidských právech

Právo veřejné: upravují takové vztahy ve společnosti, ve kterých stát vystupuje jako nadřízený nositelé moci vůči podřízeným osobám, kterým jsou uloženy povinnosti (např. právo trestní, finanční a správní)

Právo soukromé: upravují společenské vztahy na základě rovného postavení účastníků, a to i tehdy, když jedním účastníků je stát (např. právo občanské, rodinné či obchodní)

Právo hmotné: stanoví, jaká práva a povinnosti přísluší subjektům právního vztahu.

Právo procesní: popisuje postupy, které jsou k uplatnění subjektivního práva užívány.

Právo mezinárodní: upravuje vzájemné vztahy mezi státy a jinými mezinárodními subjekty, a stanoví oprávněné způsoby jejich chování v rámci mezinárodního společenství

Právo vnitrostátní: právo, které se uplatňuje vždy jen v rámci jednoho státu

Subjektivní právo

- je **oprávnění**, popř. **nárok účastníka právního vztahu na něco** (právo na život, právo na vzdělání...)

- je charakterizováno jako **míra právních možností chování účastníka právního vztahu**

Vztah mezi objektivním a subjektivním právem je vztahem mezi abstraktním a konkrétním pojetím práva – objektivní právo nám dává

různé nástroje (často skrz soudní řízení) pro situaci, kdy je porušeno subjektivní právo (nárok) konkrétního člověka.

Právní věda

- je **společenskovědní obor**, který zkoumá právo jako **normotvorný systém, ale současně i jako společenský jev**
- právní věda spolupracuje s **mnoha vědními obory** – se sociologií, psychologií a ekonomii, a čerpá z nich
- první úvahy o státu a právu nalezneme již v **předsokratovské řecké filozofii**
- nejvíce se státem zabýval **Platón** a **Aristoteles** (Etika Nikomachova)
- jako samostatné vědní odvětví vznikla však **až v 11.stol.**, od **přelomu 18. a 19. století** se začala naplno osamostatňovat, neboť v této době se zrodil pojem lidských a občanských práv
- postupně docházelo k **humanizaci trestního práva** a vznikaly první kodifikace občanského práva ovlivněné osvícenskou teorií

Naposledy změněno: Pondělí, 29. srpna 2022, 22.35